



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/267/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

שובל ניהול מגדל החלוצים בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
ת.ד 548, כפר סבא, 44104

תובעת

נגד

אביטבול אורה נדל"ן בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד נשיא גילה
רח' מפ"י 5, נתניה

1

נתבעים

שיקלי אסי יוסף
באמצעות ב"כ: עו"ד הלר הנרי
רח' האומנות 6, נתניה

2

נציגות מגדל החלוצים רח' פתח תקווה 6, נתניה
באמצעות ב"כ: עו"ד וגיף אליאב
רח' פתח תקווה 6, נתניה 4246104

מצטרפת להליך

פסק דין

1 מהם השימושים המותרים והאסורים ברכוש משותף בבית משותף? זוהי השאלה העומדת
2 להכרעתי בהליך זה.

3 **רקע וטענות הצדדים**

4 1. ענייננו בבניין משרדים הידוע בשם "מגדל החלוצים" ברחוב צבי אלון 20/פתח תקווה 6,
5 נתניה, הבנוי על חלקות 8-11 בגוש 8265. הבניין טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים
6 המשותפים אך אין חולק כי הוא ראוי להירשם ככזה (להלן: "הבניין" או "הבית המשותף").

7 2. התובעת, שובל ניהול מגדל החלוצים בע"מ, היא חברת ניהול המשמשת כגוף 'מתחזק' של
8 הבית המשותף (להלן: "חברת הניהול"), כמשמעות מונח זה בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין,
9 תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

10 3. נתבעת 1, אביטבול אורה נדל"ן בע"מ (להלן: "הנתבעת"), היא בעלת הזכויות בנכס מסחרי
11 מס' 8 בבית המשותף, אשר ממוקם בקומת הכניסה של הבית המשותף. נתבע 2, מר אסי
12 שיקלי (להלן: "הנתבע"), שוכר את הנכס מהנתבעת ומפעיל במקום עסק קיוסק/פיצוציה"
13 לממכר מוצרי מזון ומשקאות (הנכס ייקרא להלן: "החנות").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/267/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. יצוין כי תוך כדי ניהול התובענה, ולבקשתה, צורפה נציגות הבית המשותף כצד להליך זה (להלן: "הנציגות").
5. הסכסוך בין הצדדים החל בחודש מרץ 2023 או בסמוך לכך, עת נטען כי הנתבע הציב ברחבת הכניסה המשותפת של הבניין, שולחנות וכיסאות לשימוש לקוחותיו (חלקם על רחבת כיבוי אש), מקררים, פחים ועמדת לוטו, וכן התקין שילוט, גופי תאורה ומערכת שמע על הקירות החיצוניים של הבית המשותף, מעל הכניסה לחנות. לטענת חברת הניהול מדובר בעשיית שימוש ייחודי ובלעדי, תוך השתלטות על הרכוש המשותף, ללא הרשאה, בניגוד להסכם הניהול ובניגוד להוראות התקנון המצוי.
6. הנציגות טוענת כי בעבר ניתן לנתבע אישור להצבת ארבעה שולחנות, עוד בטרם בחירת הנציגות הנוכחית, אולם סיכום זה, וסיכומים אחרים שהושגו בעבר עם הנתבע, הופרו על ידו או מולאו באופן חלקי בלבד, ולכן אינם תקפים עוד. לשיטת חברת הניהול והנציגות מצב זה יוצר אנדרלמוסיה ברחבת הכניסה ופוגע ביכולת בעלי הנכסים להשכיר את יחידותיהם.
7. הנתבעת טוענת מצדה כי אינה מחזיקה בפועל בחנות, ועל כן אין לחברת הניהול עילת תביעה נגדה, וכי סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל-אביב. לגופו של עניין נטען כי הנתבע, אשר חתום בעצמו על הסכם הניהול, עמד ברוב דרישות חברת הניהול, והמחלוקת הנותרת בעניין השילוט נוגעת לשילוט שהותקן ואושר על ידי חברת הניהול הקודמת, משלא הוצאה כל הנחיה מסודרת ואחידה מטעמה בנושא.
8. הנתבע טען כי אינו מפעיל קיוסק אלא בית קפה ומזנון לממכר מזון וכריכים, וכי מאז החלפת הנציגות, חברת הניהול מתנכלת אליו ונוהגת כלפיו באכיפה פסולה ובררנית, בעוד חנויות אחרות בבית המשותף מורשות להציב שולחנות ומיטלטלין ברכוש המשותף, כדוגמת מאפיה סמוכה.

מתווה ההתדיינות

9. ביום 2.4.2024 התקיים דיון קדם משפט ראשון. הנתבע שטרם נטל ייצוג בשלב זה, לא הגיש כתב הגנה אך התייצב לדיון. בתום הדיון ומאחר שלא עלה בידי להביא את הצדדים להסכמות, הוריתי לנתבע להגיש כתב הגנה וכן נקבע התיק לדיון קדם משפט נוסף.
10. ביום 26.6.2024 הגישה הנציגות בקשה להצטרף להליך. ביום 30.6.2024 התקיים דיון קדם משפט שני ובמסגרתו הוריתי על צירוף הנציגות להליך (עמ' 6 שו' 10-12 לפרוטוקול). בסיום הדיון נרשמו לפרוטוקול העובדות המוסכמות הבאות:
- רחבת הכניסה לבניין היא שטח משותף;
 - הנתבע חתום על הסכם הניהול המצורף כנספח ה' 1 לכתב התביעה ומחויב לו מכוח הסכם השכירות שנחתם בינו לבין הנתבעת;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/267/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 • הנתבע הציב עשרה שולחנות, שמשיה אחת, מקרר גלילות אחד, עמדת תפילין וכספומט
- 2 ברחבת הכניסה לבניין ;
- 3 • בחזית הבניין מעל לחנות מוצבים שלטים כמודגם בתמונה בעמ' 3 לכתב התביעה וכן פנסי
- 4 תאורה (פרוז'קטורים) ;
- 5 • חברת הניהול היא 'מתחזק' הבית המשותף.
- 6 11. נוכח רשימת העובדות המוסכמות שהגדירו הצדדים במהלך הדיון נקבע התיק לסיכומים,
- 7 ללא צורך בשמיעת ראיות נוספות.
- 8 12. סיכומי חברת הניהול והנציגות הוגשו ביום 8.9.2024, סיכומי הנתבעת הוגשו ביום 23.3.2025
- 9 לאחר ארכות שניתנו לה בשל מו"מ שנוהל בין הצדדים, וסיכומי הנתבע הוגשו רק ביום
- 10 25.11.2025 לאחר שניתנו לנתבע ארכות בשל שירות מילואים ממושך של בא כוחו.

דיון והכרעה

- 11
- 12 13. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה. להלן טעמי.
- 13 14. מהם השימושים המותרים ומהם השימושים האסורים ברכוש משותף בבית משותף?
- 14 מושכלות יסוד הם כי שימושים המותרים לבעל דירה בבית משותף נקבעים על פי האמור
- 15 בחוק המקרקעין, בתקנון הבית המשותף, ועל פי החלטות האסיפה הכללית והנציגות.
- 16 רק אם אין הוראות במקורות הנזכרים לעיל בדבר השימוש המותר ברכוש המשותף, רשאי
- 17 בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף שימוש רגיל, טבעי וסביר, בהתאם לתנאי המקום והזמן
- 18 ובמידה שאינו מונע שימוש דומה מבעלי הדירות האחרים.
- 19 כך, למשל, תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, לשימוש בלעדי של בעל דירה או המחזיק
- 20 מטעמו, לא תיחשב כשימוש סביר ברכוש המשותף (ר' פרופ' י' ויסמן **דיני קניין-בעלות**
- 21 **ושיתוף** בעמ' 488-490).
- 22 15. במסגרת זו יש לציין כי התקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, שחל על הבית המשותף דן
- 23 מכוח הוראת סעיף 77ג. לחוק המקרקעין, מקנה סמכות לאסיפה הכללית של בעלי הדירות,
- 24 בהחלטת רוב, להחליט בדבר דרכי השימוש ברכוש המשותף (סעיפים 5 ו-12 לתקנון המצוי).
- 25 16. במקרה שלפניי, ובראי המסגרת הנורמטיבית שלעיל, אין מחלוקת כי בעלי הנכסים לא נדרשו
- 26 לשימושים שבנדון במסגרת האסיפה הכללית. חלף זאת, בחרו בעלי הנכסים בבית המשותף
- 27 דן להסדיר את ניהול והחזקת הרכוש המשותף באמצעות התקשרות עם חברת הניהול
- 28 כ'מתחזק' הבית המשותף, על פי הסכמי ניהול פרטניים שנחתמו בין חברת הניהול לבין בעלי
- 29 הנכסים (ר' למשל, נספח ה'1 לכתב התביעה, הסכם הניהול בין חברת הניהול לבין הנתבעת).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/267/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. במסגרת הסכם הניהול נקבעו, בין היתר, ההוראות הבאות אשר רלוונטיות לנדון:

2.2 הדייר מתחייב שלא לבצע, שלא להרשות ביצוע ושלא להסכים לביצוע כל שינויים כהגדרתם להלן במבנה. "שינויים" בסעיף זה פירושו, בין היתר: פגיעה בחזית בקיר בחזיתות הבניין, בקונסטרוקציה, בשלד המבנה, במעטפת החיצונית, התקנת צינורות חוטי חשמל או כל חומר אחר על הקירות החיצוניים, התקנת אנטנות מכל סוג וכל פגיעה אחרת בגג, התקנת או תליית שלטים וכיוצא באלה לרבות שינויים העלולים לפגוע באחידות המראה החיצוני של המבנה. כמו גם, מתחייב הדייר להגיש לאישורה של חברת הניהול פירוט עבודות והתכניות לפיהן יעשו שינויים אלו וזאת טרם תחילת ביצוען. אישור חברת הניהול לביצוע עבודות הדייר הינה תנאי מקדמי לביצוע עבודות אלו...

2.13 חברת הניהול תהא רשאית לקבוע ולפרסם מפעם לפעם נהלים והוראות בקשר לשימוש בשטחים המשותפים וההתנהגות בבניין, על מנת להבטיח ניהול שוטף, תקין ומסודר של הבנין ולקיום איכות חיים נאותה בו, והדייר מתחייב לקיים נהלים והוראות כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהיה חברת הניהול רשאית לקבוע בין היתר:

2.13.1 הוראות האוסרות להתקין מתקנים מחוץ ליחידה, לרבות על גגות הבניין או על הקירות החיצוניים של היחידה, כגון אנטנות, ארובות, מזגנים וכיוצ"ב והוראות האוסרות להניח מטלטלין מחוץ ליחידה.

2.13.2 הוראות בדבר התקנה ושימוש משותף באנטנות, באמצעי קליטה ופיקוח אלקטרוניים.

2.13.3 הוראות בקשר לעיצוב של חלונות וחזיתות היחידה ואחזקתם על ידי השוכר, איסור אחסנת טובין בשטחים משותפים, בחצרות ובמעברים והגבלות בקשר להעברת טובין בשטחים המשותפים.

2.13.4 הוראות בדבר הסדרי כניסה ויציאה וכן הכנסת אורחים לבניין, סדרי בטחון, סידורי גישה לשטחים המשותפים ואופן השימוש בהם...

2.13.6 הוראות בדבר איסור התקנות והדבקות כלשהן, לרבות שילוט ודברי פרסומת על קירות וחלונות חיצוניים של היחידה והבניין.

18. ענינו הראות כי על פי הסכם הניהול הסמיכו בעלי הנכסים את חברת הניהול ליתן הוראות שונות הנוגעות לרכוש המשותף, לרבות בנוגע להצבת שילוט או מיטלטלין וחפצים שונים בשטחי הרכוש המשותף. כאמור לעיל, אין מחלוקת כי הסכם הניהול מחייב את הנתבע מכוח הסכם השכירות שנחתם בינו לבין הנתבעת (סעיף 18.1 להסכם השכירות, נספח א' לכתב ההגנה מטעם הנתבע, ר' רשימת עובדות מוסכמות בפרוטוקול הדיון מיום 26.6.2024).

19. לאור כל זאת, נבחן עתה את השימושים הנדונים כאן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/267/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצבת חפצים ברחבת הכניסה לבניין

- 1
20. כאמור לעיל, הנתבע או מי מטעמו, הניח ציוד וחפצים שונים ברחבת הכניסה לבניין, כמפורט
3 להלן:
4 עשרה שולחנות, כיסאות, שמישה, מקרר גלילות, עמדת תפילין וכספומט (נראים בתמונות
5 בעמודים 4-5 לכתב התביעה).
21. אני מסכים עם חברת הניהול, כי הנחת החפצים, הציוד והריהוט הנ"ל, ללא הרשאה מסודרת,
6 ברחבת הכניסה לבניין, מחוץ לתחומיה של החנות, יש בה משום הפרה של הוראות הסכם
7 הניהול האוסרות על הנחת טובין ומיטלטלין בשטחים המשותפים, ללא הרשאתה.
8
22. מעבר לכך, ההיקף והפריסה של הנחת החפצים הציוד הנ"ל, עשויה אף ליצור רושם של
9 הצמדת אותו חלק שהוא רכוש משותף כאמור לחנות, באופן שבו שטחה התפעולי של החנות
10 מורחב אל תוך תחומי הרכוש המשותף לטובת שימוש בו לצרכיה השוטפים של החנות, וגם
11 מכך יש להימנע.
12
23. לפיכך, אני קובע כי על הנתבע לפנות את כל החפצים והציוד שהניח ברחבת הכניסה לבניין,
13 למעט אלו שהותרו להצבה בהתאם למכתבה של חברת הניהול מיום 28.2.2023, כמפורט
14 להלן:
15
16 **ארבעה שולחנות וכסאות, וכן שמישה אחת, כספומט משמאל לדלת הכניסה של החנות,**
17 **ומימין לדלת הכניסה – מקרר גלילות.**
18 יוזכר כי במסגרת הדיון אישר הנתבע כי תנאי מכתב זה מקובלים עליו או למצער היו
19 מקובלים עליו 'בזמן אמת' (שו' 26-27 בעמ' 3 לפרוטוקול מיום 26.6.2024).
20 אציין כי גם לגופם של דברים מצאתי שתנאים אלו סבירים, ומאזנים נכונה בין מניעת יצירת
21 רושם של הצמדת חלק מרחבת הכניסה לחנות מסוימת ומניעת שימושים דומים מאחרים,
22 כמו גם הצורך ביצירת רושם אסתטי ברחבת הכניסה לבניין משרדים ומסחר חדיש, כדוגמת
23 הבית המשותף דן, לבין זכות ההנאה והשימוש של הנתבע ברכוש המשותף לצרכי הפעלת
24 העסק ובהתחשב באופיו של העסק אותו מפעיל הנתבע.
25 בהקשר זה אציין עוד כי בניגוד לנטען על ידי הנתבע, נראה כי עיקר פעילות העסק, היא חנות
26 מזון מעין סוג של קיוסק/פיצוציה, ולא בית קפה או בית אוכל אחר, ולא מצאתי כי סיווג
27 העירייה בהיתר הזמני שניתן להפעלת העסק (נספח א' לכתב ההגנה), משנה את אופיו המהותי
28 של העסק ומצדיק התייחסות שונה מצד חברת הניהול.
29 כך, מהתמונות שהוצגו לי עולה כי מדובר בחנות שמוכרת מוצרי מזון שונים באריזות סגורות,
30 סנדוויצ'ים ושתייה חמה, כפי שמקובל בחנויות המוגדרות חנויות נוחות. לא הובאו ראיות
31 לקיומו של מטבח במקום. זאת ועוד, השילוט המוצב מעל החנות נושא את הכיתוב "VALLY"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/267/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 חנות נוחות מוצרי טבק/אלכוהול/סנדוויצ'ים/סלטי בריאות" המעיד אף הוא על אופייה
2 העיקרי של פעילות החנות כקיוסק/פיצוציה.
- 3 על כל פנים, גם אם היה עסקינן בבית קפה, ולא בחנות מסוג קיוסק, לא היה בכך להכריע את
4 הכף, שכן גם במקרה כזה היה הנתבע כפוף להחלטות האסיפה הכללית של בעלי הנכסים או
5 להוראות הסכם הניהול ולהחלטות חברת הניהול בכל הנוגע להצבת שולחנות וכסאות ברחבת
6 הבניין המשותפת, שכן זכות השימוש ברכוש המשותף אינה נגזרת מאופי העסק אלא מן
7 ההרשאות הנדרשות בהתאם לדין.
- 8 24. לאור כל האמור, טענות הנתבע נדחות. מובהר כי כל שינוי באופן הצבת החפצים, הציוד,
9 הריהוט ובמספרם מותנה בהסכמת חברת הניהול על פי הוראות הסכם הניהול או בהסכמת
10 האסיפה הכללית של בעלי הנכסים בבניין, כאשר ברי שהחלטות אלו תצטרכנה לעמוד במבחן
11 של סבירות ובכפיפות להוראות הדין.
- 12 תליית שלטי פרסום וזרקורים (פרוז'קטורים)
- 13 25. כאמור לעיל, הנתבע או מי מטעמו, תלו שלטים ופנסי תאורה (פרוז'קטורים) בקיר החיצוני
14 שמעל לחנות (נראים בתמונות בעמודים 4-5 לכתב התביעה).
- 15 26. אין מחלוקת בין הצדדים כי הקיר החיצוני הוא רכוש משותף וכי לא התקבלה הרשאה של
16 חברת הניהול להתקין זרקורים על גבי הקיר החיצוני מעל לחנות, בהתאם להוראות הסכם
17 הניהול (ר' סעיף 2.2).
- 18 27. מעבר לאי מתן הרשאה על פי הסכם הניהול, התקנת זרקורים היא שינוי פיסי וקבוע ברכוש
19 המשותף, התואם את הגדרת סעיף 2(א) לתקנון המצוי, ועל כן מצריך את הסכמת האסיפה
20 הכללית של בעלי הנכסים. אין חולק כי הסכמה זו לא ניתנה.
- 21 28. לפיכך, יש להסיר את הזרקורים שהוצבו על ידי הנתבע.
- 22 29. אשר לשלטי הפרסום, בשים לב לאופיו של הבית המשותף כבניין משרדים ומסחר, ובהינתן
23 כי לפי התמונות שהוצגו לפניי עולה כי הוצבו בו שלטים פרסומיים נוספים על ידי בעלי נכסים
24 אחרים, הרי שהצבת שלטי פרסום על גבי הקירות החיצוניים היא פעולה אפשרית ואף טבעית
25 לבניין מסוג זה, ואין איסור גורף על הצבתם.
- 26 לצד זאת, אין משמעות הדברים היא כי כל בעל נכס (או שוכר מטעמו) יכול לתלות שלטי
27 פרסום בקירות החיצוניים ובחזיתות הבניין כראות עיניו, אלא הדבר מותנה בתיאום מוקדם
28 מול חברת הניהול ובהתאמת השילוט להנחיותיה, בהתאם להוראות הסכם הניהול.
- 29 30. בנוגע לשלטי הפרסום יש להבחין בין שלושה: שלט הפרסום של בית העסק עצמו (VALLY)
30 חנות נוחות מוצרי טבק/אלכוהול/סנדוויצ'ים/סלטי בריאות), שלט 'מפעל הפיס' ושלט
31 'הטוטר'.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/267/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. אציין כי הסעד בתביעה נוסח באופן גורף כך שהתבקשה הסרת 'השילוט' כולו, ללא ההבחנה
הנ"ל בין סוגי השלטים, על כן אבהיר כי לדידי, שלט בית העסק עצמו אינו פוגע באופן בולט
בחזותו של הבניין, בדומה לשלטי פרסומת נוספים של בתי עסק אחרים שהוצבו על פי
התמונות שהוצגו לפניי, ומשכך - לא מצאתי מקום להורות על הסרתו (ור' גם סעיף 11
לסיכומי הנציגות).
32. אשר לשלטים האחרים, בסיכומי הנתבעת נטען כי הצדדים הגיעו להסדר תוך כדי ניהול
ההליך, והנתבע הסיר את השילוט החורג בהתאם להוראות חברת הניהול (סעיף 13
לסיכומים), אלא שלסיכומי הנתבע צורפה תמונה המעידה על כך ששלט 'מפעל הפיס' שהוצב
מעל שלט הפרסום של בית העסק עצמו - הוסר, אולם שלט 'הטוטו' לא הוסר.
33. מאחר ששלט 'מפעל הפיס' הוסר, הרי שמתן סעד בעניין זה התייתר. שלט 'הטוטו' לעומת
זאת לא הוסר, ומאחר שחברת הניהול לא אישרה בגדרי ההליך שלפניי כי הושג הסדר בינה
לבין הנתבע ביחס לשלט זה, או כי אושר לנתבע להציבו, אני מורה על הסרתו.
34. ככל שירצה הנתבע להתקין שילוט אחר או נוסף בהמשך, הדבר יהיה מותנה בהרשאה של
חברת הניהול או בהסכמת האסיפה הכללית של בעלי הנכסים בבניין, כאשר ברי כי החלטות
אלו תצטרכנה לעמוד במבחן של סבירות ובכפיפות להוראות הדין.
35. טרם סיום אציין כי לא מצאתי ממש בטענת הנתבעים לאכיפה בררנית כלפיו שנטענה בעלמא
וללא תשתית עובדתית מבוססת.
- אדגיש כי גם אם הייתה מוכחת הטענה לפיה בעלי נכסים אחרים או מי מטעמם מפרים את
הוראות הסכם הניהול, לא היה בכך כדי להכשיר את מעשיו של הנתבע (ר' ע"א 93/81 אליאס
נ' שיפר, פ"ד לז' (2) 444).
36. למען הסר ספק אבהיר כי הוראות חברת הניהול בהתאם להסכם עימה מחייבות את כלל
בעלי הנכסים והשוכרים מטעמם באופן שווה.
- סיכום אופרטיבי והוצאות**
37. לאור כל האמור לעיל, אני מורה לסלק את כל החפצים והציוד מרחבת הבניין המשותפת,
פרט לארבעה שולחנות וכסאות, וכן שמישה אחת, כספומט משמאל לדלת הכניסה של החנות,
ומימין לדלת הכניסה - מקרר גלילות.
38. מובהר כי הריהוט ויתר הציוד והחפצים הנ"ל יוצבו אך ורק באזור המסומן המיועד לכך על
פי הנחיות חברת הניהול והצבתם לא תחרוג אל תוך תחומי רחבת כיבוי-אש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/267/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. אני מורה להסיר את הזרקורים המותקנים ואת שלט 'הטוטו' מעל הכניסה לחנות ולהשיב את המצב לקדמותו, כך שלא יהיו ניכרים בקיר החיצוני ובחזית הבניין סימני התקנה כלשהם. שלט הפרסום של בית העסק יוותר ולא יוסר.
40. כדי ליתן שהות להיערך ולהתארגן בהתאם, יבוצע האמור לעיל בתוך 45 יום מהיום. אלא אם תתקבל החלטה של חברת הניהול או של אסיפת בעלי הנכסים המתירה או מאשרת את הותרתם בתוך המועד האמור.
41. כמו-כן, מקובלת עלי עמדת חברת הניהול בסיכומיה לפיה יש לראות גם בנתבעת וגם בנתבע כמי שאחראים כלפיה, יחד ולחוד, להפרת הוראות הסכם הניהול ולפגיעה שנגרמה לרכוש המשותף עקב שינויים שנעשו בו (ר' המפקח על המקרקעין (נתניה) 281/18 **נציגות הבית המשותף גיבורי ישראל 5א נ' ח.י אמיתי ואח'**, אתר משרד המשפטים, 17.6.2020).
- משכך, הצווים המפורטים לעיל מוטלים על הנתבע והנתבעת, יחד ולחוד, ושניהם אחראים לביצועם במועד.
42. לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, בשים לב להסכמות הדיוניות בעניין רשימת העובדות המוסכמות שחשכו זמן שיפוטי יקר, ותוך התחשבות במידת אחריותו של הנתבע לעומת זו של הנתבעת, ישלם הנתבע לחברת הניהול הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 3,500 ש"ח ואילו הנתבעת תשלם לחברת הניהול הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ש"ח. לא מצאתי לפסוק הוצאות לטובת הנציגות הואיל וביקשה להצטרף להליך.
43. כלל הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו ריבית שקלית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ז' בתמוז תשפ"ו, 22 ביוני 2026, בהעדר הצדדים.

ארוז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה